臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會會議紀錄

「環保衛生部門業務報告及質詢-環境保護局、法制處、政風處」

時　　間：中華民國 114 年 10 月 21 日 (二) 09 時 31 分

地　　點：永華議事廳

出席議員： (依席次排序)

邱議長莉莉、林副議長志展、陳昆和、李文俊、周嘉韋、盧崑福、郭信良、吳通龍、黃肇輝
蔡秋蘭、許至椿、王宣貿、蔡麗青、周麗津、蔡宗豪、邱昭勝、沈家鳳、陳秋宏、陳皇宇
郭清華、沈震東、余杞青、林美燕、楊中成、李啓維、李宗霖、曾之婕、陳怡珍、李宗翰
施余興望 Tjakumay Tagaw、謝舒凡、朱正軒、李中岑、Ingay Tali 穎艾達利
陳秋萍、黃麗招、趙昆原、李偉智、蔡筱薇、林依婷、鄭佳欣、蔡蘇秋金、吳禹寰、王家貞
陳碧玉、杜素吟、周奕齊、林冠維、郭鴻儀、蔡育輝、蔡淑惠、曾培雅、方一峰

列席議員： (依席次排序)

請假議員： (依席次排序)

林燕祝

列席人員：

臺南市政府：

環境保護局
局長 許仁澤
副局長 陳幸芬
主任秘書 朱玫瑰
綜合規劃科科長 陳原禾
淨零永續科科長 鄭華安
空氣噪音科科長(請假) 黃任偉專員代理
水域毒物科科長 陳柏均
清淨家園管理科科長 周麟豐
一般廢棄物管理科科長 邱瑞基
事業廢棄物管理科科長 王世為
土壤污染管理科科長 顏美惠
稽查檢驗科科長 張仕音
勞安室主任 賴宜豪
秘書室主任 林界宏
人事室主任 張松盛
會計室主任 吳富華
政風室主任 鄭玫怡

法制處
處長 楊璿圓
副處長及消保官室代理主任 馮祺雯
法制行政科科長 李偉銓
法規審議科科長 謝秉奇
行政救濟科科長 徐良維

政風處
處長 張堯星
副處長 葉鴻銘
行政科科長 葉盛文
預防科科長 李裕萍
查處科科長 蕭日勝

有關機關(構)：

本會：

專門委員 楊慕君

主　　席：尤榮智、李鎮國

記　　錄：蔡璧鴻

紀錄內容：

環保衛生部門業務報告及質詢–環境保護局、法制處、政風處（內容詳本會議事錄–市政府業務報告及質詢）。

散會時間：中華民國 114 年 10 月 21 日 (二) 17 時 11 分

第 4 屆第 6 次定期會環保衛生部門業務報告及質詢 114 年 10 月 21 日
(環境保護局、法制處及政風處)

主席：（尤議員榮智）

現在已達到法定開會人數，本席宣布會議開始。市府環保局許局長、法制處楊處長、政風處張處長、各科室主管、新聞媒體好朋友、本會各位議員先進及電視機前市民朋友大家好，今天是 114 年 10 月 21 日星期二，議程為環保衛生部門，環保、法制、政風處進行業務報告及質詢，今天環保局空氣及噪音管理科科長楊朝全請假，由該科專員黃任偉代理出席。依照議會議程，上午到 12 時 30 分，原則上不再延長，預計在 10 時 30 分、11 時 30 分各休息 10 分鐘。現在請局處長進行業務報告，報告前請先介紹各科室主管，報告時間以 15 分鐘為原則。首先請環保局許局長進行業務報告。

蔡議員育輝：

科長請假有必要的原因嗎？

主席：（尤議員榮智）

請局長報告。

環境保護局許局長仁澤：

跟議座報告，因為楊科長 12 月 2 日退休，他現在在請假期間，有跟議長報告。

蔡議員育輝：

跟議長報告？議會不是議長的。

環境保護局許局長仁澤：

請假是他的權益。

蔡議員育輝：

我知道，但會讓人覺得不太盡責，來這裡一天將人生旅程完成最後的程序，但你要這樣說我也沒話說。

環境保護局許局長仁澤：

謝謝議座。

主席：（尤議員榮智）

還有事情嗎？

蔡議員育輝：

我要問你就不讓我問。我都照程序來，請假問原因。

主席：（尤議員榮智）

好，請許仁澤局長報告。

環保局許仁澤局長：（略）

主席：（尤議員榮智）

好，謝謝許局長的報告。接下來請法制處楊處長報告。

法制處楊處長璿圓：（略）

主席：（尤議員榮智）

謝謝楊處長的報告，接下來請政風處張處長報告。

政風處張處長堯星：（略）

主席：（尤議員榮智）

謝謝張處長。現在開始登記發言，請議事人員宣讀本會議員質詢辦法。

議事人員：

依據本會議員質詢辦法第三條第二項第二款規定，業務質詢時，環保衛生委員會議員優先第一輪質詢，時間為5分鐘。第二輪則不分委員會，依議員登記順序質詢，環保衛生委員會議員之質詢時間為5分鐘，非環保衛生委員會議員質詢時間為3分鐘，如環保衛生委員會議員於第二輪質詢中始到場，主席應讓該議員優先於下一位質詢，時間為5分鐘。第三輪以後，依登記順序，每一位議員質詢時間均為5分鐘。

主席：（尤議員榮智）

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

我對各局處的函文不太滿意，最早發文給市政府各單位，大概只有民政局有回函，舉例，教育局是什麼情形呢？有一間學校要蓋籃球場，上面為了搭建太陽能面板，操場都弄壞了，結果沒回報。我現在來說民政局的業務，請放資料。簡單來說，以前不是要不到，就是要回來的都不清楚，我們在地方跑，選區內有很多地方裝設太陽能面板，為了做面板，地面都弄壞了，弄壞之後又找民意代表或公所重新施作，這就是我在說的，做太陽能面板都不用環評嗎？環保局長，臺灣要做面板需要做環評嗎？是誰要做環評？

環境保護局許局長仁澤：

你是說安裝嗎？

蔡議員育輝：

各式各樣的，儲能電廠也好、水電共生、漁電共生、農電共生有做環評嗎？

環境保護局許局長仁澤：

沒有，目前只有重要的濕地。

蔡議員育輝：

我們有做過嗎？

環境保護局許局長仁澤：

我們沒有。

蔡議員育輝：

臺灣的濕地也沒有環評。

環境保護局許局長仁澤：

重要濕地要，今年年初有做一點修正。

蔡議員育輝：

沒有，環保署長才剛說要制訂而已。我舉例，處長一起聽，我去柳營儲能電廠，有兩場，有的整塊都用水泥覆蓋，也沒有做排水，裡面水溝那麼多，又引發登革熱，我覺得政府都沒有做環評，我總質詢會說，你濕地有做環評的案例拿出來給我看看，我在臺南市各處跑，每一場做太陽能面板發電的我都去反對，為什麼？因為你們都沒做環評，你說濕地有做環評，拿來給我看看，說不定我不夠專業。

環境保護局許局長仁澤：

那是要內政部公告的重要濕地，不是有水的就叫濕地。

蔡議員育輝：

環保局什麼殺人放火搶劫的事情都做過，在安平做什麼水域，環評一次就過了，都靠什麼？和賴清德關係好的就不用環評，我對環保局的印象很差，那場我跟他說過了，本來要偷做，水利局偷偷跟我說的，本來要替那個和賴清德很好的富立建設做水溝，用1.2億做污水下水道，之後被檔下來沒做，環保局就是有關係的就沒關係。你請坐，會後把資料給我，我看到的都沒做環評。處長，我覺得你們要責成各單位去查，都用政府的資源，把路面弄壞的，做地面型太陽能面板也好、光電發電也好、儲能電廠也好，不用重型機械都不行，結果我們好不容易鋪好農路、水路等產業道路，農業局公文都沒回覆，禮拜三要質詢，農業、地政、工務、都發局沒回文，這幾個局長我都要把他們趕出去，我很早就發文了，我的推論絕對沒錯，因為我在地方跑都有看到，好不容易向農業局、地政局、民政局討錢鋪設農路、水路等鄉鎮裡的道路，結果被他們破壞光了，都沒有賠償，等我問了才說有，修復是怎麼修復的？我去參加地方說明會，有的區長都會說，拜託資料要給我，到時候來問民政局，剩下幾個我禮拜三要把他們趕出去，因為資料都沒有函覆，我看了會心疼，農業局、地政局、工務局、民政局好不容易編經費讓民意代表去建設，結果被廠商把路面弄壞了，這難道不是不當得利嗎？做面板發電把路弄壞都沒有處理，由市政府來維修，你懂這個概念嗎？我拜託你去查，函文要他們回去看到底壞了哪些地方，整條路弄壞了只是稍微補一下，這樣合理嗎？處長你知道我的意思嗎？我跟你闡述這個想法很久了，難道不是不當得利？弄壞農路、水路只是稍微修補，這樣有道理嗎？我有很多證據，因為都在地方跑。

主席：（尤議員榮智）

蔡育輝議員發言後在10點30分休息10分鐘。

蔡議員育輝：

處長，你知道我的概念？蔡英文、賴清德要做面板，我拿他沒辦法，可是我們自己的財產被面板廠，儲能電廠也好、水電共生、漁電、農電共生也好，路面被他們弄壞，我剛才說的，有的學校做很大型的發電面板，廠商要做不可能不經過操場，進進出出把操場都壓壞了，學校也認，你知道嗎？我有相片，廠商不用回復原狀或修理到好，只是稍圍補一下，甚至沒補，我有證據，因為他們會來跟我要經費，我問為什麼這條路之前做好現在變那麼差，他們就說是做太陽能面板壓壞的。處長，請你12月20日之前確認可以嗎？詢問公所，他說有修復，壓壞了好幾條，只是稍微補一下，這樣叫做恢復原狀嗎？你知道我的概念，我和你說過好幾次，但是政府沒有，都是假的，讓面板廠設了那麼多，產業道路、漁業道路都壓壞了，好不容易一年編列多少經費，一位議員分配多少額度，講難聽一點，全部討去施作又全部壓壞，市政府就這樣隨便他們嗎？臺南市做最多，你去海邊看看，做得有夠多，廠商進進出出，路壓來壓去都沒關係，農業局都放水，處長知道意思嗎？

政風處張處長堯星：

瞭解。

蔡議員育輝：

你去查清楚，如果查好了對市府來說是功勞一件，我好不容易 發掘這個議題，這些局處長，有的人，甚至區長被人家說是黑道，海邊那邊麼多區長，他和議員很好，如

果路被壓壞了就說會幫忙做，市長都批准，我就不說是誰了，北門、將軍、學甲那邊有一個區長，大家都叫他黑道，為什麼說是黑道，因為他和太陽能面板廠商很要好，都放水。說真的，你去查，這個區一定會被查出事情，我覺得這個區長太過惡質，路壓壞都不求償，之後再向市政府、議員討經費回去重做，這樣不是不當得利嗎？處長去查看看好嗎？

政風處張處長堯星：

好。

蔡議員育輝：

去看看哪些地方壞了，照片拿出來作證，看哪裡壓壞的只是稍微補一下，這樣叫做修補？處長，我問到這邊，有空再說，我各個科室都要問一下，重點還是放在環保局，我再來和環保局談。12 月 20 日以前好嗎？不要太久。

政風處張處長堯星：

好，我們會儘量完成。

蔡議員育輝：

你們關係都不錯，不要操守出問題，剩下的我來說，行政瑕疵沒關係，像這個區公所就有問題，我說真的。

政風處張處長堯星：

是。

主席：（尤議員榮智）

好，休息 10 分鐘。我們繼續開會。請李宗霖議員發言。

李議員宗霖：

謝謝主席。許局長，工作報告有提出空氣品質維護區，那時市長是說先設置在車流多或敏感族群的聚集地，看起來成效是蠻好的，可以簡述一下空品維護區的成效嗎？

環境保護局許局長仁澤：

是，對於有一些高汙染機具車輛經過的區域，我們會經由辨識系統查看有沒有依規定進行檢測。

李議員宗霖：

那現在除了東區成大醫院周邊有設置以外，市長那時候有說會擴及到其他學校，目前有這樣的打算嗎？

環境保護局許局長仁澤：

因為成大這邊主要就是在學校，周邊本來是想把醫院也納進來，可是當時怕對就診會有一些影響，學校區域其實是相對容易的。明年南科跟樹谷的就業人口也很多，現在已經在試著管制，看有什麼問題要再去解決，希望明年七月確定。

李議員宗霖：

就再增加嗎？

環境保護局許局長仁澤：

對。

李議員宗霖：

那我提議，因為你剛剛提到醫院，當然醫院周遭比較不適合，可是在通往醫院的主要幹道我覺得是可以做的，假設設置在平實公園附近，或是市立醫院巴克禮公園附近，你不要設在最後到醫院的路上，但在會行經醫院的主要幹道上，我覺得是蠻好的，再請你們評估一下。另外一件事情就是，高雄市其實今年7月就有把岡山之眼、旗津紅毛港這些風景區也列為空氣品質維護區，所以我建議局處也可以把奇美博物館、安平港，或是西拉雅國家風景區都放進去空氣品質的維護區，有沒有可能？

環境保護局許局長仁澤：

奇美跟安平港本來現在就是。議座剛剛提到的公園，其實公園周邊有很多車輛，那個地方來劃定也蠻不錯的，因為如果在路上行走，其實PM2.5也蠻高的，如果想到公園，我覺得是可以進一步思考。

李議員宗霖：

因為最近冬天又到了，我真的覺得空氣品質跟夏季的時候差很多，所以這部分再拜託大家。再來，工作報告裡面也有提到災後暫置的場所地圖，你有說過要短期的來設置災後暫置的場所圖，還有成立臺南市機具的救難大隊，現在狀況大概長什麼樣子？

環境保護局許局長仁澤：

這個暫置點基本上是要跟公所討論，因為這次風災都是公所去指定，我們也沒辦法去找到適當的地點，但是會發現有很多地點事實上也不恰當，因為沒辦法管理，所以外傳說有很多事業廢棄物進來的疑慮，除此之外，國有財產署的土地，甚至於臺南土地，我們要進一步來盤點，希望在明年上半年可以確定。

李議員宗霖：

好，這個要拜託你們，當然最近雨季應該差不多快結束了，在明年的颱風季或雨季之前希望可以防範未然，把這些事情處理完。除了暫置的場所，剛剛還有提到救難大隊。

環境保護局許局長仁澤：

跟議座說明，其實救難大隊非常重要，因為他們會有救災經驗傳承，公務體系事實上沒有專職在做救災的，這個人可能表現得很好、救災做得很好，幾年之後他就升遷了，所以一直會有斷層問題，怎麼有一個常態的組織把經驗的傳承，雖然不是隨時在運作，但是經驗都會存在。

李議員宗霖：

對，我的理解是會去盤點這些清運業者。

環境保護局許局長仁澤：

對，民間的。

李議員宗霖：

然後來成立這樣子的大隊，在發生天災時就會知道誰的意願比較高，機具要去哪裡調度，是這樣子。

環境保護局許局長仁澤：

對，而且費用也不會太高。

李議員宗霖：

那目前盤點的狀況怎麼樣？

環境保護局許局長仁澤：

我們有跟幾個單位，甚至也找北部有經驗的單位，雙北有一個救災大隊，希望可以做點交流，找在地的業者再進一步接洽，近期會有座談會。

主席：（尤議員榮智）

好，接下來請 Ingay Tali 穎艾達利議員發言。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。首先在詢答之前，還是要深深地為這次前往花蓮救災的環保局同仁的付出感到感謝，特別是在前線的邱隊長、李隊長跟吳隊長，三位帶領的團隊真的是幫到非常大的忙，其實大家的目光，甚至中央前進指揮所都沒有把焦點放在比較重災、深入、遠離交通主動脈的臺 9 線之外的區域，就是太巴塱部落的東富村跟北富村，是臺南團隊率先搶進協助，真的是深深感謝。在這個之外，包含七、八月份丹娜絲以來，到九月份花蓮的事情，我們處理這麼多的災後重建清理工作，首先想要問一點，回頭來看，如果臺南一旦發生類似的大型災害，因為像丹娜絲在靠近山區也會有類似的狀況，如果有土石流，可能也會造成一些淹埋、淹沒，這時我們自己的特種車輛是不是足夠的？這次發現除了一般的怪手、山貓、下巴之外，其實最重要的就是抓斗車這樣的特種車輛，臺南自己有多少數量？有沒有打算因應這個任務的需求，重新再來調整、盤點配置？局長。

環境保護局許局長仁澤：

跟議座說明，基本工作上需要的機具會陸續補實，重點在於災害時用的救災機具確實不一樣，以雙北救災大隊來說，他們開口合約的品項有 50、60 種，在不同地點救災的機具就不一樣，比如風災之後的帆布，其實也在合作的範圍之內，所以會以他的經驗，小山貓會有小山貓的分組、抓斗車有抓斗車的分組、四輪傳動有四輪傳動的分組，大牛有大牛的分組，都有組長，這是民間的力量，其實這次是希望可以趕快建立合作的機制。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

對，您講得也沒錯，因為有些東西是突然才需要，為了突然才需要的東西由公部門配置經費去購置，平常搞不好也用不上，這是一個資源的閒置跟浪費，這也不對，但是回盤下來，如果是跟日常工作事務本來就比較相關的，比方這次發揮很大功能的清溝車，我們本來就一直希望能夠更多地去協助排水或區排的清理，本來就有必要性，所以這塊要再麻煩注意一下。第二部分，從這件事也可以看到廢棄物暫置場的進出場管理問題，剛剛李宗霖議員也有問到類似的問題，像這次在烏樹林暫置場還是會發生一些管控問題，我不是說管控有問題，而是想要趁亂或沒有按照規定先做初分類就想要矇混過關進場的。你們有沒有想過將來要如何做類似管制的作為？

環境保護局許局長仁澤：

因為救災初期相當亂，烏樹林這個場地是後續去跟公所接手的，也考慮到暫置點都滿了，我們自己的掩埋場也都滿了，所以初期其實不只議座講到的沒有分類，甚至來救災時車子已經從外地載一半了，然後進來夾個兩抓斗之後就進場。現在的規範是這樣，所有的場地拆除，我的隊長一定要在現場確定他是空車，什麼時候載運、什麼時候到烏樹林，我們會去追蹤時間，這事實上是初期要做的，不是後期才做這件事，所以現在有這麼龐大的量，也是當時沒有預估的。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

真的是要多辛苦一下，特別有的人可能還趁機想要撈一筆災難財，我想要儘快把自己的 SOP 架構好，以免將來發生類似情形。

主席：（尤議員榮智）

接下來請李宗霖議員發言。

李議員宗霖：

許局長，不好意思你今天可能會比較辛苦，但也是感謝你們這段日子以來的辛勞。繼續討論剛剛的臺南市救難大隊，中長期應該是要建立清運的即時派遣資料庫，整合人車調整規劃跟緊急轉運機制，都有在進行嗎？

環境保護局許局長仁澤：

以目前來講，局處之間的合作說實在有些還不錯，像跟工務局互動。

李議員宗霖：

有些還不錯，就表示有些不行？

環境保護局許局長仁澤：

沒有錯，有些要加強，像當時一發生災害時，樹倒那麼多，誰應該出來？應該有很多鏈鋸手要出來，可是鏈鋸手是要證照的，清潔隊沒有、工務局沒有，到底誰有？這個是市府要整體來做的，我們願意擔任盤查的角色，當然如果市府要求環保局來做，我們會儘可能來整合。

李議員宗霖：

沒事，總質詢時我再提出來，請市長這邊來指示看要怎麼整合，不然局處之間整合有時候也會遇到一些溝通上的困難。除了這個，我剛剛忘記了一點，空品的維護區有一點我自己也蠻在意的就是轉運站，轉運站的大車當然多了一點，也不希望它的空氣品質變得太糟，所以我反而覺得轉運站附近也應該設置維護區系統，再拜託你們考量一下好不好？再來關於垃圾山的問題，今年會針對南化或楠西來優先處理水源保護區的垃圾場，現在這兩區的狀況怎麼樣？

環境保護局許局長仁澤：

這兩個掩埋場其實很早就封閉了，當時是因為中央認為這兩個廠還有在運作，其實是沒有。

李議員宗霖：

所以是中央有所誤會就對了？

環境保護局許局長仁澤：

對，有所誤會，現在再去擾動也不一定是好事。

李議員宗霖：

好，我懂。

環境保護局許局長仁澤：

我們會再跟中央好好去談。

李議員宗霖：

好，接下來的問題，明年二月城西的更新爐會正式開始營運？

環境保護局許局長仁澤：

是。

李議員宗霖：

這樣臺南垃圾量就沒有問題了？

環境保護局許局長仁澤：

如果舊的爐子繼續使用就沒有問題。

李議員宗霖：

好，以上，感謝局長。

環境保護局許局長仁澤：

謝謝。

主席：（尤議員榮智）

謝謝，接下來請 Ingay Tali 穎艾達利議員發言。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。我先跳回法制處，處長，身體多保重，行車安全真的要小心，我相信相關權益您自己應該很清楚，我就不在這邊多嘴。我用這張圖要講三個東西，第一個是針對之前講過，有一些標籤化的疑慮是不是能夠做調整？當然這只是舉例而已，可是這是我沿用前兩次定期會用的資料，資料裡面只有第一格跟最後一個真的有做調整，在帳面上不會看到弱勢，那是放在條文內部去規定，可是其他都不管，各局處是有什麼樣的困難嗎？還是覺得沒有必要性？

法制處楊處長璿圓：

跟議座報告，在這次法規通盤檢討都有提供給局處，有些局處還在辦理修正中，像社會局或教育局的相關辦法因為數量比較龐大，所以目前還在修正中。是不是容這一次盤點之後，相關如果沒有調整的再跟議座回報？

Ingay Tali 穎艾達利議員：

我之前也講過，不是說恐嚇、恫嚇，而是這東西並不困難，而且確實是有必要的，如果不願意做的話，是不是只好再動用上次本席所用的全面凍結各局處特支費的方式來做？因為看到各局處通盤檢討情形，除了這件事情，還包含如果中央法規已經做調整，地方的各種規定也好、自治條例也好，應該做相應的配套定義調整，這塊進度現在看起來也是蠻慢的，是不是能麻煩在預算審查之前把資料彙整出來給本席？

法制處楊處長璿圓：

好。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

我們再視狀況看看，是不是請各局處暫時不要動用特支費了，這塊麻煩你。

法制處楊處長璿圓：

不過跟議座報告，各局處真的都有在做調整。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

我知道有，但是有時候是神經末梢有一點失調，想的跟嘴巴講的，跟實際手動的速度落差太大，大到可能必須動一點手術來做矯正，這塊就麻煩一下。最後是針對之前提到的教育訓練問題，我知道你們有辦講座，其實也相當優秀，我看過講座內容，謝謝你們提供給我。之前針對臺南市政府內的法遵，有些比方採購契約、契約實務、履約保證